

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Xét hưởng chế độ trợ cấp đối với đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thuộc Công an nhân dân trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ truy quét Fulro ở Tây Nguyên và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 ở địa bàn và thời gian quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2012/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 209/2025/NĐ-CP, có từ đủ 20 năm trở lên công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) đã xuất ngũ, thôi việc trước ngày 01/4/2000 (thực hiện tại cấp tỉnh).
Mã thủ tục	1.015027
Số quyết định	2052/QĐ-BCA
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Chính sách
Đối tượng thực hiện	Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Bước 1: Đối tượng hoặc thân nhân đối tượng nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính bản khai cá nhân theo mẫu và các giấy tờ cá nhân còn lưu giữ để làm cơ sở xác định thời gian công tác được tính hưởng chế độ đến Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi thường trú.
- Bước 2:
- a) Cán bộ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thường trú trên địa bàn. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, thông báo và hướng dẫn đối tượng bổ sung hồ sơ (hồ sơ bổ sung nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo);
 - b) Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, tổng hợp, lập hồ sơ gửi Công an cấp tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ).
- Bước 3:
- a) Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an cấp tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn đối tượng hoặc thân nhân đối tượng lập hồ sơ theo quy định;
 - b) Tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến. Trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, hoàn thành việc tổ chức thẩm tra, xác minh, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (Cục Tổ chức cán bộ). Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật, có văn bản trả lời Ủy ban nhân dân cấp xã và nêu rõ lý do.
- Bước 4:
- a) Cán bộ Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân) tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng chế độ do Công an cấp tỉnh gửi;
 - b) Trong thời hạn tối đa 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, xét duyệt, cấp sổ bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí hoặc trợ cấp một lần; lưu trữ 01 bộ hồ sơ và gửi hồ sơ đã giải quyết về Công an cấp tỉnh. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp, có văn bản trả lời Công an tỉnh và nêu rõ lý do;
 - c) Chuyển 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư số 05/2026/TT-BCA ngày 10/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân theo quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (Thông tư số 05/2026/TT-BCA) đến Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quản lý và lưu trữ.
- Bước 5: Trả kết quả
- a) Cán bộ Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ do Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an (Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân) đã giải quyết; bàn giao hồ sơ cho đối tượng hoặc thân nhân đối tượng;
 - b) Chuyển 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2026/TT-BCA hoặc trợ cấp một lần theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 05/2026/TT-BCA đến Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để quản lý và chi trả chế độ cho đối tượng hoặc thân nhân đối tượng;

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: a) Hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ hưu trí		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Bản khai cá nhân (mẫu số 01 ban hành kèm the		1 bản chính

o Thông tư số 05/2026/TT-BCA).		
- Bản quá trình công tác để giải quyết chế độ hưu trí (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).		1 bản chính
- Một hoặc một số giấy tờ gốc; giấy tờ được coi như giấy tờ gốc; giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao có công chứng; bản sao có xác nhận của cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ, đủ căn cứ xác định thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương của 05 năm cuối trước khi xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc chuyển sang Đoàn Điều dưỡng thương binh, cụ thể: + Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân hoặc lý lịch đảng viên hoặc sổ bảo hiểm xã hội. + Quyết định thôi việc, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển sang Đoàn Điều dưỡng thương binh; bản khai quá trình đóng bảo hiểm xã hội hoặc quyết định giải quyết chế độ xuất ngũ, thôi việc. + Các giấy tờ liên quan khác chứng minh được quá trình công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc thời gian làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương như: quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; giấy chiêu sinh vào học tại các trường Công an nhân dân; quyết định nhập ngũ; quyết định chuyển ngành; danh sách cán bộ; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, giấy chứng nhận thương binh. + Trường hợp không còn giấy tờ để xác định được thời gian công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) thì phải có giấy xác nhận của đơn vị cấp cục hoặc Công an cấp tỉnh trước khi cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc đi lao động hợp tác quốc tế (trường hợp đơn vị công tác của cán bộ, chiến sĩ đã giải thể hoặc tách ra thành nhiều đơn vị thì do đơn vị quản lý cấp trên theo thẩm quyền quản lý hồ sơ xác nhận). Giấy xác nhận phải đủ các nội dung để xác định thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương làm căn cứ tính lương hưu cho đối tượng.		1 bản chính

+ Huân chương, Huy chương và các hình thức khen thưởng khác có liên quan đến việc xác định quá trình công tác để được tính hưởng chế độ.		
- Công văn đề nghị giải quyết chế độ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA) kèm theo danh sách đề nghị giải quyết chế độ hưu trí (mẫu số 02-A ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA) của Công an cấp tỉnh nơi đối tượng thường trú;		1 bản chính

Trường hợp 2: b) Hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ trợ cấp một lần		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Bản khai thân nhân (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).		1 bản chính
- Một hoặc một số giấy tờ gốc hoặc được coi như giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan (bản chính hoặc bản sao có công chứng hoặc bản sao có xác nhận của cơ quan tổ chức cán bộ của Công an đơn vị, địa phương) chứng minh đúng đối tượng, đủ điều kiện hưởng chế độ, đủ căn cứ xác định thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương của 05 năm cuối trước khi xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc chuyển sang Đoàn Điều dưỡng thương binh, cụ thể: + Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch quân nhân hoặc lý lịch đảng viên hoặc sổ bảo hiểm xã hội. + Quyết định thôi việc, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển sang Đoàn Điều dưỡng thương binh; bản khai quá trình đóng bảo hiểm xã hội hoặc quyết định giải quyết chế độ xuất ngũ, thôi việc. + Các giấy tờ liên quan khác chứng minh được quá trình công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc thời gian làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương như: quyết định tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; giấy chiêu sinh vào học tại các trường Công an nhân dân; quyết định nhập ngũ; quyết định chuyển ngành; danh sách cán bộ; quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật, giấy chứng nhận thương binh		1 bản chính

. + Trường hợp không còn giấy tờ để xác định được thời gian công tác trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) thì phải có giấy xác nhận của đơn vị cấp cục hoặc Công an cấp tỉnh trước khi cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành hoặc đi lao động hợp tác quốc tế (trường hợp đơn vị công tác của cán bộ, chiến sĩ đã giải thể hoặc tách ra thành nhiều đơn vị thì do đơn vị quản lý cấp trên theo thẩm quyền quản lý hồ sơ xác nhận). Giấy xác nhận phải đủ các nội dung để xác định thời gian công tác thực tế trong Công an nhân dân (hoặc Quân đội nhân dân hoặc làm công tác cơ yếu) và diễn biến tiền lương làm căn cứ tính lương hưu cho đối tượng. + Huân chương, Huy chương và các hình thức khen thưởng khác có liên quan đến việc xác định quá trình công tác để được tính hưởng chế độ.		
- Giấy chứng tử hoặc báo tử.		1 bản chính
- Công văn đề nghị giải quyết chế độ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA) và danh sách đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần (mẫu số 02-B ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA) của Công an cấp tỉnh nơi thân nhân đối tượng thường trú;		1 bản chính

Trường hợp 3: c) Hồ sơ chuyển Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố (Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) nơi đối tượng thường trú để quản lý và chi trả

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ hưu trí + Giấy giới thiệu chi trả lương hưu (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA). + Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA). + Bản quá trình công tác để giải quyết chế độ hưu trí (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA). + Bản khai cá nhân (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).		1 bản chính
- Hồ sơ hưởng chế độ trợ cấp một lần: + Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/T		1 bản chính

T-BCA). + Bản khai thân nhân (mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA);		
--	--	--

Trường hợp 4: d) Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí chuyển Bảo hiểm xã hội Việt Nam để quản lý, lưu trữ		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	7 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thường trú., Công an cấp tỉnh, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội CAND, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Trực tiếp	7 ngày	Miễn phí	Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thường trú., Công an cấp tỉnh, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội CAND, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Trực tiếp	30 ngày làm việc	Miễn phí	Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đối tượng hoặc thân nhân đối tượng thường trú., Công an cấp tỉnh, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội CAND, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Quy định một số chế độ đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc	23/2012/NĐ-CP

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

- Quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).

Mã: KQ.G01.000273

- Có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mã: KQ.G01.000276

- Hoặc Quyết định về việc hưởng chế độ trợ cấp một lần (mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2026/TT-BCA).

Mã: KQ.G01.000274

- Chuyển hồ sơ đã được giải quyết về Công an cấp tỉnh (nơi đề nghị);

Mã: KQ.G01.000275

TỪ KHÓA

MÔ TẢ

